

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 245

El día viernes 17 de abril de 2015, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en la sede de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Ausente con aviso por una actividad institucional.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ausente con aviso por razones de salud.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: Amalia Gómez, Concejal en representación de la mayoría. Adrián Lizarriturri, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: Liliana Bina, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM. Ausente con aviso por motivos personales, el asesor del Concejo de Representantes. Raquel Merlino, concejal integrante de la Unidad Técnica.

Visitantes: -

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior.
- Expediente Ptatanka en AP1.
- Cancha de Fútbol 5 en calle Asunción.
- Khalama, habilitación y ampliación.
- Supermercado Cordiez en barrio Becció.
- Expediente lote en zona B o B2, Villa del Lago.
- Paseo de la Costa.

Siendo las 8.30 se reúne la Comisión Plenaria Honoraria del CPUA, estando presentes la Directora de Planeamiento, Liliana Bina; la representante de la Asociación Inmobiliaria, Lidia Inés Prados y el concejal Adrián Lizarriturri. A las 8:45 todavía no se completó el quórum por lo que deciden esperar 15 minutos más, en ese transcurso se incorporan a la reunión Eduardo Vega del Colegio de Técnicos Constructores, la concejal Raquel Merlino, Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari, representantes del CEPIA. A las 9:00 dan comienzo a la reunión.

Proceden a dar lectura y aprobación al acta de la reunión anterior. Se incorpora Cristina Frenquelli, por el Colegio de Arquitectos.

En primer lugar debaten acerca del último tema comentado en el acta por el arquitecto Verdinelli, la construcción del hotel de Keops. Consideran que si a simple vista la obra parece estar en infracción, debería intervenir la Dirección de Obras Privadas para verificar las alturas y concordancia con el proyecto aprobado.

Liliana Bina manifiesta que la ordenanza no permite hacer más de dos pisos, pero en esa zona se podría escalonar, por las pendientes. Cree que es necesario revisar la ordenanza en ese aspecto. Debaten al respecto, se preguntan qué rol tiene el CPUA en estos casos y cómo debería actuar, si es necesario pedir todo el expediente e intervenir, sólo solicitar un informe a Obras Privadas, o recomendar que se controlen alturas y que se respete el proyecto original. Debaten y finalmente resuelven manifestar la inquietud y solicitar a la Dirección de Obras Privadas que se inspeccione la obra y se informe al CPUA.

Se refirieron a los cortes y excavaciones superiores a 1,60 metros, la exigencia de cocheras y otros aspectos a tener en cuenta por la irregularidad de la topografía. En

el caso de las cocheras en pendientes superiores al 20 por ciento, permiten ocupar el retiro, para evitar la excavación. Plantean que podrían hacer una recomendación a Obras Privadas para modificar la ordenanza.

Luego debaten sobre la apertura de calles en las laderas, en calle La Rioja y Salta, donde tomó intervención la policía ambiental. Comentan el caso.

Siendo las 9.30 se incorpora la concejal Amalia Gómez.

Vuelven a tratar el tema del emprendimiento Ptatanka, Liliana Bina acota que en la reunión anterior se dio una discusión mal fundada, deben enmarcarse en las ordenanzas vigentes, no en expresiones de deseo. El CPUA recomendó que sea intangible, pero no pueden hablar de la cota 740 que no figura en la ordenanza. Le explican que el debate se sustentó en los dictámenes del CPUA, se recomendó en base a lo que el CPUA ya había opinado, para ser coherentes. Los presentes acuerdan con el Dictamen elaborado por la Unidad Técnica y que fuera acordado en general por la Comisión Plenaria en la reunión anterior, en el que le deniegan la factibilidad al emprendimiento.

Bina dice que una vez aprobada la ordenanza de AP, habrá que pedirle a cada caso considerado preexistente que presente sus planos aprobados y antecedentes. Debaten sobre las cuestiones preexistentes en el Área Protegida, el caso de Aerosilla, con el salón de fiestas que fue relevado, pero no fue habilitado. Frenquelli considera que las construcciones de uso público no pueden ser relevadas, porque entonces el municipio se hace cargo de las condiciones edilicias y técnicas. El responsable del proyecto es el profesional, considera que es necesario que reavean la figura, como proyecto ejecutado.

Merlino consulta si sigue estando el decreto que establecía que la superficie de locales comerciales relevadas, no se podían habilitar. Vega responde que no es así, sólo era para el caso de las PH y para todas las obras que tengan infracción. Los presentes debaten al respecto, dicen que no se puede hacer la subdivisión cuando hay infracción, por más que se pague la multa. Inés Prados consulta si en esos casos donde la obra fue mal ejecutada o sin proyecto, se puede sancionar también al profesional que presentó el plano, sin respetar la ordenanza. Frenquelli le responde que es necesario que se haga la denuncia en el Colegio, para que tengan una sanción ética, pero ellos no actúan de oficio. Prados considera que deberían ser mayores las sanciones para los propietarios y profesionales, y en caso de ser necesario, llegar a la demolición. Para que sea una medida ejemplificadora, que se dé a conocer, para que comiencen a cuidarse y ser más serios en sus trabajos.

Liliana Bina responde que para ello se requiere la intervención de la Justicia, y el Estado debe estar dispuesto a actuar y llegar hasta las últimas consecuencias. También se necesitan recursos para poder poner una consigna policial para evitar que la construcción avance. Se necesita de una decisión política.

Vega comenta que para poder demoler es necesario llegar a la instancia judicial, y es muy raro que eso ocurra. Además cree que es complicado conseguir la presencia policial. Bina comenta casos que llegaron a la Justicia, y que resolvió con la medida de no innovar, como el del Campanario que invadía la vereda.

Comienzan con el tratamiento del primer tema del orden del día, la factibilidad de habilitación de Cancha de Fútbol 5 en calle Asunción. Mónica Martínez da lectura el informe¹ elaborado por la Unidad Técnica. Liliana Bina no está de acuerdo con el dictamen, en especial con el punto número dos donde dice que es una decisión político institucional y con poner la opinión de una sola vecina. Ella necesita responder si o no. Y agrega que calle Asunción no es un corredor. Los presentes debaten al respecto.

Martínez propone redactar el proyecto de ordenanza que regule las canchas de fútbol a fin de contar a futuro con una normativa que las encuadre.

¹ ANEXO I Se adjunta informe de la Unidad Técnica sobre cancha de fútbol 5

Lizarriturri coincide con que las canchas de fútbol 5 necesitan de una norma regulatoria, en su experiencia como concejal, siempre traen conflictos sociales con el entorno, ya lo advirtieron con el caso del Club Carlos Paz.

Cristina Frenquelli considera que es importante la opinión de los vecinos, ejemplifica con el caso de las canchas de fútbol de calle Yrigoyen que no molesta a los residentes y se ubica en una zona comercial.

Comentan que el criterio de ubicar las canchas en los corredores no está regulado por ordenanza.

Inés Prados opina que la cancha de Fútbol en el centro sería un servicio o actividad para los vecinos del área central y para los turistas, ya que en esa área no hay otras canchas. Eduardo Vega plantea que la localización no es adecuada, es un punto neurálgico de la ciudad y tendrá un gran impacto vial en la circulación y el estacionamiento. Adrián Lizarriturri plantea que el impacto vial en la zona será importante a la hora de entrada y salida, más allá de que se le exija estacionamiento interno. Merlino considera que no debería encuadrarse ese tipo de actividad en pleno centro. Los presentes debaten, observan la plancheta catastral.

Ana Margonari propone que se defina la ordenanza con los requerimientos a exigir a las canchas: que se ubiquen en corredores, que tengan estacionamientos, vestuarios, retiros, etc., para no tener este tipo de discusiones con cada expediente que ingresa. En cuanto a esta ubicación, no le parece muy buena.

Frenquelli acota que la habilitación es transitoria, por tres años. Prados propone que se regule en la ordenanza que las canchas podrán ocupar solo un porcentaje del terreno, eso limitaría la cantidad de canchas. Martínez responde que eso está normado, se permite ocupar el 70 por ciento y que deben dejar cuatro metros de retiro.

Lizarriturri comenta que los casos de Andrea del Sarto y del Club Carlos Paz, en este último, se trata de una actividad privada bajo el paraguas de un Club. Bina expresa que deben ser muy cuidadosos de la calidad de vida de la gente.

Amalia Gómez manifiesta que si no está previsto en la ordenanza, hoy no es viable esa cancha. Plantea la contradicción de que para habilitar un kiosco se necesita la anuencia de los vecinos pero para las canchas deportivas, no. Es una falencia de la norma.

Bina dice que como directora tiene la atribución legal de negarle la habilitación, para preservar la calidad de vida de los vecinos, por ser incompatible la actividad con la zona.

Debaten al respecto. Frenquelli acota que si esa actividad genera demasiado impacto en los barrios, por el ruido, la iluminación, etc., directamente deberían prohibirla en las zonas residenciales.

Eduardo Vega propone revisar los criterios, el tema del corredor y la opinión de los vecinos no son vinculantes. No acuerda con darle la factibilidad de habilitación en este caso.

Liliana Bina responde que ella trae estos expedientes al Consejo de Planificación para no tomar una decisión arbitraria. Ya que como directora podría responder directamente, pero decide consultar al CPUA para que los temas sean analizados y consensuados. Siempre tuvo en cuenta lo que decidió la mayoría, pero deben votar por sí o por no.

Cristina Frenquelli plantea que el municipio es quien debería evaluar la necesidad de este tipo de actividades deportivas en la ciudad, cuantificar la cantidad existente y la demanda real, y en qué zonas pueden ubicarse y cuáles no. Hay que usar el sentido común y hay actividades con las que deben convivir.

Mónica Martínez argumenta que los corredores tienen usos mixtos y la misma conflictividad que el área central, además en la visita in situ, no les pareció que la

cancha sea tan impactante en esa zona. Por eso el informe de la UT era favorable, adelante tienen comercios; a los costados, terrenos baldíos y un gimnasio; atrás, departamentos de alquiler temporario.

Adrián Lizarriturri plantea que el fútbol es una actividad que genera problema de convivencia con los vecinos, por eso les llegan reclamos de todo tipo al Concejo: por las malas palabras, gritos, actitudes provocativas, se cambian de ropa en la vía pública, etc. Considera que hay otras opciones de localización para las canchas de fútbol 5 que no sean el centro de la ciudad o en zonas residenciales.

Eduardo Vega deja constancia de su desacuerdo con esta cancha en particular, por los criterios que ya se han conversado. Pero si la mayoría decidiera aprobarla, cree que deberían tener en cuenta que se ubique en un corredor o en el AC1, limitarla a que presente informe de conformidad de los vecinos cercanos; que dispongan de estacionamiento propio dentro del lote; que se habilite una sola cancha y que tenga vestuarios.

Liliana Bina no está de acuerdo con habilitar una cancha de fútbol en plena área central, cree que allí deberían promover otro tipo de actividades, comerciales y recreativas, que pongan en valor esa zona. Raquel Merlino acuerda con la postura de la Directora de Planeamiento.

Siendo las 10:30 hs. se retira Eduardo Vega.

Frenquelli propone que hagan un status quo hasta que se realice un estudio económico de la demanda y localización, a fin de regular las canchas de fútbol 5, confeccionando la ordenanza correspondiente.

Lizarriturri considera que sería pertinente hacer un paréntesis, estudiar el tema y regularlo. Por su experiencia con los reclamos de los vecinos, estas actividades siempre tienen conflictos con su entorno. Cree que es necesario tener un marco regulatorio y exigirles vestuarios, ya que las existentes tienen un equipamiento muy precario.

Merlino acuerda con que deben dejar todas estas recomendaciones por escrito y agregarlas al Código de Edificación, ya se viene discutiendo el tema en el CUPA desde hace seis años.

Ana Margonari desde CEPIA, no está de acuerdo con la cancha en esa ubicación. Apoya la moción de hacer una normativa para regular ese uso.

Inés Prados, por la Asociación Inmobiliaria, también considera que es necesario contar con una ordenanza que las regule. Acuerda con el uso cancha de fútbol, pero primero debería presentar un proyecto, con plano, vestuarios y estacionamientos.

Proceden a la votación sobre la factibilidad de la cancha de fútbol 5 en calle Asunción, para resolver el tema y poder responder el expediente a la Dirección de Planeamiento:

- CEPIA: no acuerda.
- Colegio de TCU: no acuerda.
- Colegio de Arquitectos: no acuerda.
- Asociación Inmobiliaria: acuerda con condiciones.
- Directora de Planeamiento: no acuerda.
- Concejal por la mayoría: no acuerda.
- Concejal por la minoría: no acuerda.

Resuelven por mayoría no dar factibilidad al emprendimiento en cuestión en esa localización.

Prosiguen con el tratamiento del expediente referido a la habilitación de Khalama Disco. Liliana Bina explica que se trata de una ampliación, ya que se construyó un salón en un lote que compraron y unieron, el mismo está ubicado detrás del boliche y

tiene salida a calle Cerrito. Quieren habilitarlo como pista de baile, pero no se respeta el retiro de tres metros exigible para los locales de este tipo según la ordenanza de espectáculos públicos. Además de los retiros, la cabina de música está excedida en altura. El plano está registrado con la infracción.

Otro de los temas en discusión sería la capacidad para 1300 personas “teóricas”, según dice la documentación del expediente, pero la Directora considera que en realidad debería decir con capacidad para 1000 personas, de acuerdo a los metros cuadrados.

A continuación dan lectura al informe² de la Dirección de Planeamiento al respecto, el cual se adjunta al acta. El mismo habilita el edificio original que tiene derechos adquiridos, pero no autoriza la ampliación con destino pista bailable. Bina expresa que deberán hacer un muro y utilizar el salón de atrás como depósito u otro uso comercial, pero no pueden usarlo como pista de baile.

Los presentes debaten al respecto, observan los planos y el expediente. Frenquelli acuerda con lo expuesto por Bina, y reitera que la figura de relevamiento no debería usarse para los locales comerciales y de uso público, hay que revisar la ordenanza. Entre todos analizan los planos registrados y las infracciones. Plantean la posibilidad de tomar acciones desde el tribunal de ética sobre el arquitecto que firma el plano. Finalmente acuerdan en general con los criterios que contiene la nota elaborada por la Directora de Planeamiento, la Unidad Técnica reelaborará el dictamen.

Siendo las 11:30 se retiran de la reunión las representantes de CEPIA, Ana Margonari y Nazareth Paz Margonari. A no haber más quórum se da por finalizada la reunión. Los presentes siguen conversando y analizando los temas pendientes, pero sin resolver al respecto.

Resumen:

En primer lugar debaten acerca de la construcción del hotel de Keops. Consideran que si a simple vista la obra parece estar en infracción, debería intervenir la Dirección de Obras Privadas para verificar las alturas y concordancia con el proyecto aprobado. Debaten y resuelven manifestar la inquietud y solicitar a la Dirección de Obras Privadas que se inspeccione la obra y se informe al CPUA.

Vuelven a tratar el tema del emprendimiento Ptatanka, Bina acota que en la reunión anterior se dio una discusión mal fundada, deben enmarcarse en las ordenanzas vigentes, no en expresiones de deseo. El CPUA recomendó que sea intangible, pero no pueden hablar de la cota 740 que no figura en la ordenanza. Le explican que el debate se sustentó en los dictámenes del CPUA, para ser coherentes. Los presentes acuerdan con el Dictamen elaborado por la UT y que fuera acordado en general por la CPH en la reunión anterior, en el que le deniegan la factibilidad al emprendimiento.

Bina dice que una vez aprobada la ordenanza de AP, habrá que pedirle a cada caso considerado preexistente que presente sus planos aprobados y antecedentes. Debaten sobre las cuestiones preexistentes en el Área Protegida. Frenquelli considera que las construcciones de uso público no pueden ser relevadas, porque entonces el municipio se hace cargo de las condiciones edilicias y técnicas. El responsable del proyecto es el profesional, es necesario que reavean la figura, como proyecto ejecutado.

Prados consulta si en esos casos donde la obra fue mal ejecutada o sin proyecto, se puede sancionar también al profesional que presentó el plano sin respetar la ordenanza. Frenquelli le responde que es necesario que se haga la denuncia en el Colegio, para que tengan una sanción ética. Prados considera que deberían ser mayores las sanciones para los propietarios y profesionales, y en caso de ser necesario, llegar a la demolición. Para que sea una medida ejemplificadora.

² ANEXO II: se adjunta informe de la Dirección de Planeamiento.

Bina responde que para ello se requiere la intervención de la Justicia, y el Estado debe estar dispuesto a actuar y llegar hasta las últimas consecuencias. También se necesitan recursos para poder poner una consigna policial.

Comienzan con el tratamiento del primer tema: la factibilidad de habilitación de Cancha de Fútbol 5 en calle Asunción. Martínez da lectura el informe elaborado. Bina no está de acuerdo con el dictamen, en especial con el punto número dos donde dice que es una decisión político institucional y con poner la opinión de una sola vecina. Ella necesita responder si o no. Y agrega que calle Asunción no es un corredor. Los presentes debaten al respecto.

Martínez propone redactar el proyecto de ordenanza que regule las canchas de fútbol a fin de contar a futuro con una normativa que las encuadre.

Lizarriturri coincide con que las canchas de fútbol 5 necesitan de una norma regulatoria, en su experiencia como concejal, siempre traen conflictos sociales con el entorno.

Comentan que el criterio de ubicar las canchas en los corredores no está regulado por ordenanza.

Prados opina que la cancha de Fútbol en el centro sería un servicio o actividad para los vecinos del área central y para los turistas. Vega plantea que la localización no es adecuada, es un punto neurálgico de la ciudad y tendrá un gran impacto vial en la circulación y el estacionamiento. Lizarriturri plantea que el impacto vial en la zona será importante a la hora de entrada y salida, más allá de que se le exija estacionamiento interno. Merlino considera que no debería encuadrarse ese tipo de actividad en pleno centro. Los presentes debaten, observan la plancheta catastral.

Ana Margonari propone que se defina la ordenanza con los requerimientos a exigir a las canchas: que se ubiquen en corredores, que tengan estacionamientos, vestuarios, retiros, etc., para no tener este tipo de discusiones con cada expediente que ingresa. En cuanto a esta ubicación, no le parece muy buena.

Bina dice que como directora tiene la atribución legal de negarle la habilitación, para preservar la calidad de vida de los vecinos, por ser incompatible la actividad con la zona.

Frenquelli acota que si esa actividad genera demasiado impacto en los barrios, por el ruido, la iluminación, etc., directamente deberían prohibirla en las zonas residenciales.

Vega propone revisar los criterios, el tema del corredor y la opinión de los vecinos no son vinculantes. No acuerda con darle la factibilidad de habilitación en este caso.

Bina responde que ella trae estos expedientes al CPUA para no tomar una decisión arbitraria. Ya que como directora podría responder directamente, pero decide consultar para que los temas sean analizados y consensuados. Siempre tuvo en cuenta lo que decidió la mayoría, pero deben votar por sí o por no.

Martínez argumenta que los corredores tienen usos mixtos y la misma conflictividad que el área central, además en la visita in situ, no les pareció que la cancha sea tan impactante en esa zona. Por eso el informe de la UT era favorable, adelante tienen comercios; a los costados, terrenos baldíos y un gimnasio; atrás, departamentos de alquiler temporario.

Lizarriturri considera que hay otras opciones de localización para las canchas de fútbol 5 que no sean el centro de la ciudad o en zonas residenciales.

Bina no está de acuerdo con habilitar una cancha de fútbol en plena área central, cree que allí deberían promover otro tipo de actividades, comerciales y recreativas, que pongan en valor esa zona. Merlino acuerda con la Directora.

Frenquelli propone que hagan un status quo hasta que se realice un estudio económico de la demanda y localización, a fin de regular las canchas de fútbol 5, confeccionando la ordenanza correspondiente.

Lizarriturri considera que sería pertinente hacer un paréntesis, estudiar el tema y regularlo. Por su experiencia con los reclamos de los vecinos, estas actividades siempre tienen conflictos con su entorno. Cree que es necesario tener un marco regulatorio y exigirles vestuarios.

Margonari de CEPIA, no está de acuerdo con la cancha en esa ubicación. Apoya la moción de hacer una normativa para regular ese uso.

Prados, por la Asociación Inmobiliaria, también considera que es necesario contar con una ordenanza que las regule. Acuerda con el uso cancha de fútbol, pero primero deberían presentar un proyecto, con plano, vestuarios y estacionamientos.

Proceden a la votación sobre la factibilidad de la cancha de fútbol 5 en calle Asunción. Resuelven por mayoría no dar factibilidad al emprendimiento en esa localización.

Prosiguen con el tratamiento del expediente referido a la habilitación de Khalama Disco. Bina explica que se trata de una ampliación, ya que se construyó un salón en un lote que compraron y unieron, el mismo está ubicado detrás del boliche y tiene salida a calle Cerrito. Quieren habilitarlo como pista de baile, pero no se respeta el retiro de tres metros exigible para los locales de este tipo según la ordenanza de espectáculos públicos. Además de los retiros, la cabina de música está excedida en altura. El plano está registrado con la infracción.

Otro de los temas en discusión sería la capacidad para 1300 personas “teóricas”, según dice la documentación del expediente, pero la Directora considera que en realidad debería decir con capacidad para 1000 personas, de acuerdo a los metros cuadrados.

A continuación dan lectura al informe de la Dirección de Planeamiento, el cual se adjunta al acta. El mismo habilita el edificio original que tiene derechos adquiridos, pero no autoriza la ampliación con destino pista bailable.

Los presentes debaten al respecto, observan los planos y el expediente. Frenquelli acuerda con lo expuesto por Bina, y reitera que la figura de relevamiento no debería usarse para los locales comerciales y de uso público, hay que revisar la ordenanza. Entre todos analizan los planos registrados y las infracciones. Plantean la posibilidad de tomar acciones desde el tribunal de ética sobre el arquitecto que firma los planos. Finalmente acuerdan en general con los criterios que contiene la nota elaborada por la Directora de Planeamiento, la UT reelaborará el dictamen.

Siendo las 11:30 y al no haber más quórum se da por finalizada la reunión. Los presentes siguen conversando y analizando temas pendientes, pero sin resolver al respecto.

MEMORANDUM

Para: Comisión Honoraria Plenaria
De: Unidad Técnica – Arq. Alberto Verdinelli
Tema: Informe sobre la solicitud de pre factibilidad cancha de fútbol 5.
Exp. 132800/2015 – Asunción 42.

Viene a estudio de la UT el expediente de la referencia, remitido desde la Dirección de Planeamiento Físico Ambiental, para su evaluación y dictamen.

Luego de observar la documentación y visitar el lugar donde se propone ubicar el emprendimiento, se informa lo siguiente:

1. Respecto de la **factibilidad de uso** canchas de fútbol 5

Es opinión que este tipo de usos de mediano impacto debieran localizarse sobre corredores de usos mixtos o en situaciones donde el impacto que generan en el entorno se encuentre controlado.

Por ello, la evaluación para su localización debe considerar en este caso, el impacto urbano que sobre el entorno produce la iluminación nocturna, la contaminación sonora y el estacionamiento durante la actividad.

Desde el CPUA se han estudiado otras localizaciones con este uso, donde se han tenido en cuenta: tamaño del lote, estacionamiento interno, accesos y opinión de los vecinos, para una valoración integral del desarrollo de la actividad.

Inspeccionado el lugar, se comprueba que:

- a) En el fondo del lote existen complejos de departamentos a los que podría afectar el sonido o iluminación de la actividad.
- b) Consultada la administradora del edificio lindero con acceso por calle L. King 34, la misma manifestó que, en principio, si se respeta la tranquilidad y el descanso que los inquilinos del edificio tienen en la actualidad, considera que no habría inconvenientes.
- c) La cancha en cuestión se ubica en la zona AC1, de uso mixto y el acceso es por la calle Asunción, donde predominan comercios, bares y actividades recreativas y deportivas.
- d) Se deberá considerar lo establecido en forma general en la Ordenanza 4021 sobre la aprobación de proyectos de obra, y en forma específica lo normado en el Art. 15.8. de dicha ordenanza.

2. Respecto de la **habilitación del uso** canchas de fútbol 5

Es de conocimiento por diferentes medios y circunstancias, que la habilitación de este tipo de emprendimientos ha originado conflictos sociales, razón por la cual y por lo expuesto en el punto 1. , se recomienda evaluar la propuestas desde un enfoque político institucional, que trasciende el dominio profesional de los especialistas de la Unidad Técnica.



Municipalidad de la Ciudad de Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz, 13 de abril de 2015

REFERENCIA:

EXPEDIENTE N°: 132559 / 2015

KHALAMA SRL – Solicitud de Habilitación.

DE: DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

A: CUPA

INFORME

Llega a esta Dirección el Expediente de Referencia a los fines de cumplimentar con el Artículo 7° inciso “e” de la Ordenanza N° 5840, de aplicación para la habilitación de edificios destinados a espectáculos públicos dentro de la cual se enmarca el edificio en cuestión.

Tal inciso exige la intervención de esta Dirección a los fines de otorgar o no la factibilidad de localización, factibilidad que está en relación al uso del suelo permitido en la zona edilicia donde se encuentra emplazado el equipamiento.

En este sentido, cabe señalar que Khalama se encuentra construido y en funcionamiento desde el año 1977 sobre el lote 31 de la manzana 75 (nomenclatura catastral 40-00-082-31) no habiendo en aquella época restricción a tal localización por lo que el edificio, **en las condiciones edilicias aprobadas en esa fecha** contaría ya con factibilidad de localización y/o todos los derechos emergentes de la aprobación de planos con ese destino en la década del ´70.

Ahora bien, la Ordenanza es clara cuando establece que “no se podrán...”. De esta exigencia se desprende que las ampliaciones que se incorporen a los edificios ya habilitados para el fin que sea, deben ser previamente aprobados para ese fin y por lo tanto contar con nueva factibilidad en caso que estas ampliaciones afecten otra zona edilicia o sector diferente al del original asentamiento.-

En el caso de Khalama, su propietario introdujo ampliaciones, utilizando retiros a medianera obligatorios y mayor altura en contrafrente que la permitida para la zona, todo ello en infracción al Código de Edificación, sin proyecto previo y registrado bajo la figura de Relevamiento.

No obstante esta infracción, vuelve a realizar una ampliación de proyecto, anexando un lote cuyo frente da a un sector de zona B netamente residencial que genera un acceso desde calle Cerrito, calle no afectada por la edificación original .-

La Ordenanza 4021, en su Artículo 15.16.- Espectáculo Públicos-, inciso 15.16.4, exige hoy y a la fecha de aprobación del proyecto en cuestión y para edificios de espectáculos públicos, un retiro a medianeras de 3 metros.- Por ello en el plano de proyecto aparece como destino del local “Salón” sin mayor precisión de uso. Si ese “Salón” se destinara a pista de baile u otro destino alcanzado por la Ordenanza 5840 debiera contar con 3 metros de retiro a medianeras.

Al no ser así; el retiro es de 1,50m, solo puede ser destinado a otro uso de tipo comercial que no sea ninguno de los establecidos por la norma como “espectáculos públicos”.

Cabe revisar asimismo a la luz de lo dispuesto por el Artículo 15.16.4, la existencia de una vivienda que se comunica con el edificio destinado a discoteca.-

En definitiva, esta Dirección en atención a los fundamentos expresados y por aplicación del marco normativo vigente, considera que **NO** se puede otorgar factibilidad de localización a la Discoteca Khalama, en la ubicación sobre calle Cerrito; por ser una calle interna de barrio netamente residencial y no ser compatible funcionalmente por lo tanto con ese uso. Ello además de las incompatibilidades edilicias apuntadas en el párrafo anterior (retiros, estacionamiento, etc.)-

Por lo tanto esta Dirección considera que si a la Discoteca Khalama le asisten derechos derivados de su construcción anterior a las normas hoy vigentes, estos derechos **solo inciden sobre el edificio original**, por lo que para su actual habilitación debería reiniciar el trámite independizando físicamente la ampliación sobre calle Cerrito para otro uso compatible con la zona afectada por la misma.-

Consecuentemente debería redefinir la cantidad de personas admisibles según norma en la superficie factible de ser habilitada, debiendo constar en carátula esa cantidad tal como lo exige la norma.

Asimismo cabe señalar que el Artículo 8° de la Ordenanza 5840 establece que ***“Artículo 8°.- La habilitación podrá ser revocada por el Departamento Ejecutivo vía Decreto cuando circunstancias de orden público así lo requieran, cuando se alteren las condiciones edilicias y/o de funcionamiento por las cuales fue habilitado, o cuando se viole alguna Ordenanza Municipal....”***

A los fines de una más amplia evaluación se eleva el presente al Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental (CPUA) para su tratamiento por parte de ese organismo.-

Atentamente.-